广州市白云区“3·22”生产经营性道路交通一般事故调查报告

2022年03月22日8时29分许，广州市白云区江人二路出洪门西街南60米(东江渔村金盛店对出)处发生一起道路交通事故，一辆重型半挂牵引车牵引重型自卸半挂车与普通二轮摩托车发生碰撞，造成1人（摩托车驾驶员）死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经区人民政府批准，由区应急管理局牵头，组织区公安分局（区预联办）、区住房建设交通局、区总工会、人和镇人民政府等相关单位成立广州市白云区“3·22”生产经营性道路交通一般事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请广州市公安局交通警察支队白云二大队、黄埔区人民政府、清远市清城区人民政府派员参加。

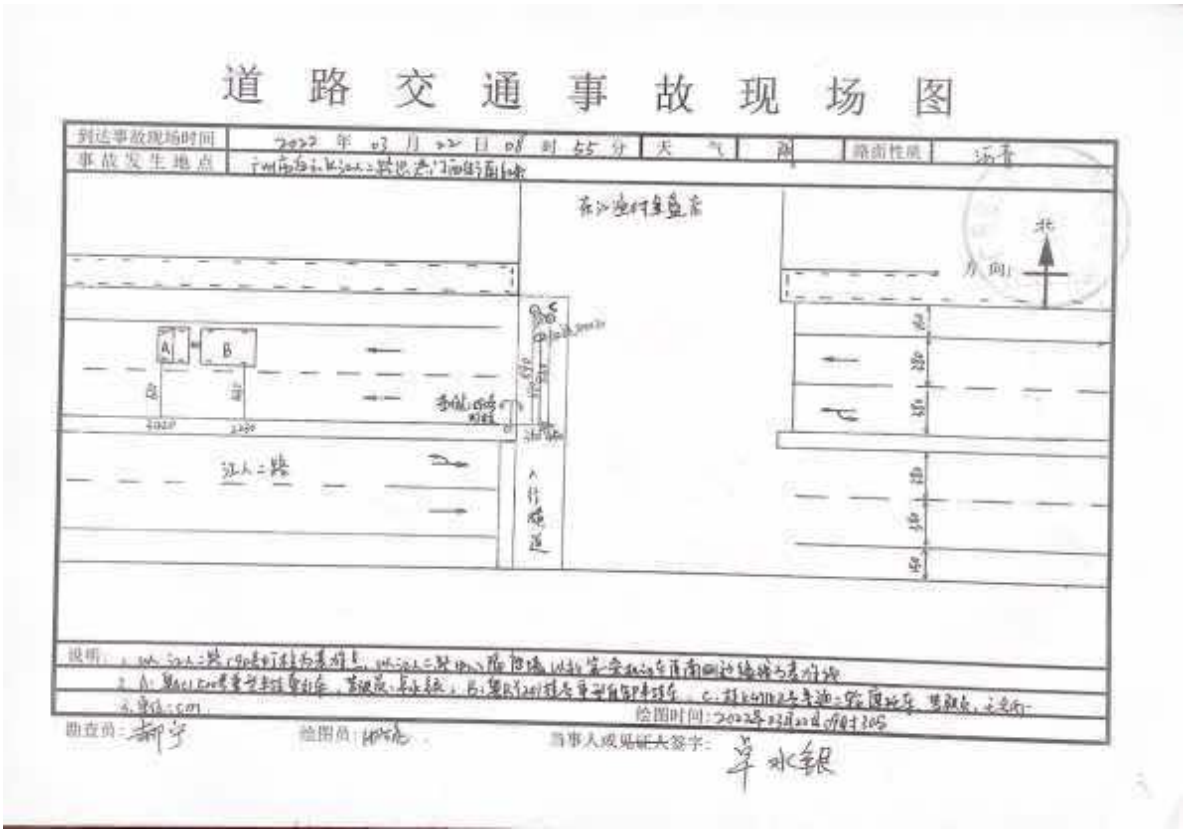
事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是和注重实效的原则，经过事故现场勘查、技术鉴定、询问调查取证，综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，广州市白云区“3·22”生产经营性道路交通一般事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故发生经过。

2022年3月22日8时29分许，卓水银驾驶粤ACL500号重型半挂牵引车牵引粤RY201挂号重型自卸半挂车沿广州市白云区江人二路中心水泥墙以北第一条机动车道由东往西行驶，后向右变更车道至第二条机动车道由东往西行驶至江人二路出洪门西街南60米时，遇潘某祖驾驶桂K491KZ号普通二轮摩托车沿江人二路中心水泥墙以北第二条机动车道由东往西行驶，重型半挂牵引车车头与普通二轮摩托车尾部发生碰撞，潘某祖倒地后被该重型货车碾压，造成潘某祖受伤送医院抢救无效于当日死亡。（事故现场如下图）



（二）涉事单位及人员基本情况。

1.广州城志物流有限公司（以下简称“城志公司”），涉事车辆粤ACL500号重型半挂牵引车所属单位，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：钟德辉，营业期限：2020年7月2日至长期；住所：广州市黄埔区宝石路11号第六层第604号房。经营范围：道路运输业。该单位持有道路运输经营许可证，道路运输证号：粤交运管许可穗字440100136501号,事故发生时在有效期内，共有营运车辆14辆。

2.卓水银，男，40岁，广东省广州市人，城志公司货车驾驶员,事故发生时驾驶粤ACL500号重型半挂牵引车牵引粤RY201挂号重型自卸半挂车；驾驶证准驾车型：A2，在有效期内。经广州市公安局交通警察支队白云二大队检测,排除事故发生时酒驾因素。

3.潘某祖，男，56岁，广西德保县人，事故发生时驾驶桂K491KZ号普通二轮摩托车；驾驶证准驾车型:D，在有效期内；在事故中死亡。广东省广州市公安司法鉴定中心鉴定书：潘某祖符合创伤性失血性休克死亡。南方医科大学司法鉴定中心司法鉴定意见书：潘某祖血液中未检出乙醇（酒精）成分。

（三）涉事车辆基本情况。

1.粤ACL500号重型半挂牵引车，登记所有人:城志公司；事发时机动车行驶证在有效期内；投保保险公司:中国人寿财产保险股份有限公司广州市分公司,事发时保险单在有效期内。事故

发生后，经广州市庆丰进口汽车维修中心检验，该车制动性能合格，转向性能合格，灯光性能合格。事故发生时车速为33.48km/h。

2.粤RY201挂号重型自卸半挂车，登记所有人:清远市航程运输有限公司，事发时机动车行驶证在有效期内。事故发生后，经广州市庆丰进口汽车维修中心检验，该车制动性能合格，灯光性能合格。

3.桂K491KZ号普通二轮摩托车，该车制动性能合格，转向性能合格，车速无法计算。

（四）事故受害人员基本情况。

潘某祖，男，56岁，广西德保县人，事故发生时驾驶桂K491KZ号普通二轮摩托车，在事故中死亡。

（五）事故现场基本情况。

事发地点位于广州市白云区江人二路出洪门西街南60米，江人二路呈东西走向，道路中心水泥墙分隔双向4条机动车道，交通标志标线控制，完好、干燥的沥青路面。照明条件为白天，视线良好。

二、事故处置、评估、善后及直接经济损失等情况

（一）事故处置、评估、善后情况。

事故发生后，卓水银立即拨打了110报警。接报后，广州市公安局交通警察支队白云二大队和120医护人员迅速到达事故现场处置，潘某祖被送医院抢救无效于当日死亡。经评估，本次事故应急处置得当。

事故发生后，涉事单位与潘某祖家属就善后事宜进行协商，其赔偿问题将通过法律途径解决。

（二）事故直接经济损失情况。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB 6721-1986)，经统计，本起事故造成直接经济损失约为120万元。

三、事故直接原因

根据广州市公安局交通警察支队白云二大队出具的《道路交通事故认定书》（第4401111202200000130号），经调查询问、检验鉴定、查看视频监控资料、综合分析，造成本起事故的直接原因是：

卓水银驾驶机动车变更车道时影响相关车道内正常行驶的机动车，其过错行为是导致此事故发生的全部原因。卓水银的过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十四条第二款[①]之规定。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项[②]之规定，由卓水银承担此事故的全部责任，潘某祖无责任。

四、事故暴露的主要问题

城志公司作为涉事车辆粤ACL500号重型半挂牵引车及其驾驶员卓水银所属单位，该公司虽建立了安全风险分级管控制度，但未针对货物运输过程中的安全风险，按照安全风险分级采取相

① 在道路同方向划有2条以上机动车道的，变更车道的机动车不得影响相关车道内行驶的机动车的正常行驶。

② 因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任。

应的管控措施，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[③]的规定。

五、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

为了深刻吸取事故教训，严肃追究相关责任单位和责任人员的责任，教育有关人员，提高安全管理和防范意识，防止同类事故的再次发生，根据有关法律、法规，事故调查组对本起事故有关责任单位、责任人提出如下处理建议：

（一）司法机关拟追究刑事责任人员。

卓水银，涉事重型半挂牵引车驾驶员，安全意识淡薄，驾驶机动车变更车道时影响相关车道内正常行驶的机动车，其过错行为是导致此事故发生的全部原因，对事故的发生负有全部责任。卓水银因涉嫌交通肇事罪，已于2022年5月11日被广州市公安局立案侦查，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的单位。

城志公司，涉事重型半挂牵引车及驾驶员所属单位，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的规定。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第（四）项[④]的规定，建议由该单位所在地黄埔区具有执法权限的部门对其给予行政处罚。

---

③ 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

④ 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（四）未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的；

六、事故防范措施建议

（一）建议由区预联办牵头，统筹做好全区道路交通事故综合工作，加强道路交通督导整治工作，充分利用各种媒体和宣传手段，加强社会宣传工作，促进交通安全意识提升。

（二）建议区住房建设交通局针对本起事故中暴露出来的问题，举一反三，全面加强道路运输行业监督管理，开展道路运输企业挂靠车辆管理整治工作，压实企业道路运输安全主体责任。

（三）建议人和镇配合职能部门开展各项交通安全整治工作，加强交通安全社会宣传，提升本辖区内交通管理水平。

（四）责成城志公司深刻整改，开展警示教育，严格落实安全风险分级管控和事故隐患排查治理，杜绝类似事故发生。